

ศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔๔/๒๕๖๖)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่ามิเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘๑๐ ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๖๖๖ ของนาย ช. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย ช. เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี ในข้อหาบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘๑๐ ของผู้ฟ้องคดีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทับที่ดินที่มีหลักฐานเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๖๖๖ ของนาย ช. ซึ่งศาลจังหวัดเพชรบุรีได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีได้ไปฟังคำพิพากษาในวันดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ คือ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเหตุที่มีได้นำคดีมาฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาศาลฎีกา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่จะแบ่งแยกเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘๑๐ ของผู้ฟ้องคดีออกเพียง ๔๐ ตารางวา ตามความเป็นจริง มิใช่ ๔๙ ตารางวา ตามคำพิพากษาศาลฎีกา จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายหลังจากมีการลงบันทึกตัดแบ่งเนื้อที่ดินในโฉนดที่ดินดังกล่าวจำนวน ๔๙ ตารางวา นั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีมิเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้ ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้วไว้พิจารณาตามที่มาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ให้อำนาจไว้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓/๒๕๖๗)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. คำธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

**๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕
วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีโดยนาย ท. ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีถึงแก่ความตาย ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสงขลา สาขาจะนะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกการออกโฉนดที่ดินให้แก่ นาย ล. (สามีของผู้ฟ้องคดีซึ่งถึงแก่กรรม) และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันเดียวกันนั้น นาย ท. ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำฟ้อง



ทั้งสองคดีไว้พิจารณาโดยรับคำฟ้องของนาย ท. เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๕ และรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีโดยนาย ท. เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘/๒๕๕๕ โดยทั้งคำฟ้องของนาย ท. และของผู้ฟ้องคดีต่างก็กล่าวอ้างว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ล. กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ทายาทของนาย ล. คนใดคนหนึ่งฟ้องคดีแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องเพื่อประโยชน์แก่ทายาทของนาย ล. ทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย ดังนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องของนาย ท. เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๕ จึงถือว่านาย ท. ได้ยื่นฟ้องแทนผู้ฟ้องคดีด้วย การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยมีข้อกล่าวอ้างในคำฟ้องและคำขอเช่นเดียวกันกับคำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น แม้จะเป็นการยื่นคำฟ้องในวันเดียวกัน แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องตามคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๕ ไว้ก่อนแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ โดยที่ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่กรณีไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ แต่ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว เมื่อคดีนี้เป็นคดีที่ศาลปกครองไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาจึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๔/๒๕๖๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อน ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๓๘๙/๒๕๖๐ เฉพาะส่วนที่ไม่อนุมัติจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ ของการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นการฟ้องเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อันเป็นกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว คดีจึงถึงที่สุด การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๓๘๙/๒๕๖๐ อนุมัติให้เทศบาลเมืองชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีได้เบิกจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากบำนาญปกติ เห็นได้ว่า สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติของผู้ฟ้องคดีเป็นสิทธิที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมาย อีกทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี คือ ประสงค์จะฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติที่ยังจ่ายขาดอยู่แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น หาได้ประสงค์จะฟ้องเพื่อให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด คดีนี้จึงหาใช่เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากแต่เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาโดยคดีถึงที่สุดไปแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคดีนี้ โดยมีเจตนาที่แท้จริงเช่นเดียวกัน คือ ประสงค์จะฟ้องคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติที่ยังจ่ายขาดอยู่แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองอีก จึงเป็นกรณีที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๖๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ร้องสอดจึงต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้ฝากคำอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้บริษัท พ. เพื่อนำมายื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งปรากฏว่า กลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้ประทับรับคำอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ในระยะเวลายื่นอุทธรณ์ แต่โดยที่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทประกอบกิจการรับขนส่งของเอกชน และไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทดังกล่าวจึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ การที่ผู้ร้องสอดยื่นคำอุทธรณ์ให้กับบริษัทดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ และถือไม่ได้ว่าวันที่ผู้ร้องสอดส่งคำอุทธรณ์ให้พนักงานของบริษัทดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ร้องสอดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย



วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ร้องสอดยื่นคำอุทธรณ์ให้แก่พนักงานของบริษัท ประกอบกิจการรับขนส่งของเอกชนเพื่อนำส่งต่อศาลปกครองชั้นต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องสอด ไม่ได้ประสงค์ที่จะยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง โดยมอบให้ผู้อื่นมายื่นคำอุทธรณ์แทนตน และแม้ว่าบริษัท ฟ. จะไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ อันเป็นเหตุให้พนักงานของบริษัทดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะของเจ้าพนักงาน ไปรษณีย์ก็ตาม แต่พนักงานของบริษัทดังกล่าวก็อยู่ในฐานะของบุคคลที่มีสิทธิรับมอบฉันทะจากผู้ร้องสอดให้มายื่นคำอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองแทนผู้ร้องสอดได้ ดังนั้น เมื่อผู้ร้องสอดได้ลงลายมือชื่อของตนในคำอุทธรณ์แล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้แนบใบมอบฉันทะให้พนักงานของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ยื่นคำอุทธรณ์แทนมาด้วย คำอุทธรณ์ฉบับดังกล่าวจึงเป็นเพียง คำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นว่านั้น เป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยส่งใบมอบฉันทะต่อศาลปกครองชั้นต้นในภายหลัง ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และถ้าไม่มีการแก้ไข ข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ตุลาการเจ้าของสำนวนจึงจะมีอำนาจ เสนอองค์คณะเพื่อมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ดังกล่าวตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ร้องสอด ไว้พิจารณา โดยไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียก่อน จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๙/๒๕๖๗)

๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนา อันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คดีนี้องค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นคำฟ้องโดยบรรยายฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพข้าวสารเหนียวก่อนที่จะเข้าคลังสินค้า ตามสัญญาจ้างตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าวสารเหนียว (โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖) เมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพบว่า ข้าวที่ฝากเก็บในคลังสินค้ามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานมาก ทำให้ขายได้ราคาน้อยกว่าราคากลาง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ค่าเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ความว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำข้าวสารในคลังสินค้าออกจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อจนหมดแล้ว พบว่าข้าวสารในคลังสินค้าน้ำหนักขาดหายระหว่างเก็บรักษาเกินกว่าที่กำหนดในสัญญาฉบับเดิม ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการที่ข้าวสูญเสียน้ำหนักระหว่างเก็บรักษา ณ คลังสินค้า จำนวน ๕ หลัง จึงเป็นการยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และเป็นกรณีที่มิขัดแย้งกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา อันเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาฉบับเดียวกันกับคำฟ้องเดิม คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเข้าด้วยกันได้ และไม่ได้มีลักษณะเป็นการเพิ่มเติมสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาให้แตกต่างไปจากคำฟ้องเดิม อันจะมีลักษณะเป็นการเสนอข้อหาเพิ่มเติมต่อศาลที่จะถือเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี กรณีจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นคำฟ้องที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมมีผลเพียงทำให้ทุนทรัพย์แห่งคำฟ้องเพิ่มขึ้นจากทุนทรัพย์เดิม อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๒/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๔๙/๒๕๖๖ และที่ ๑๗๒๙/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๕๗ ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) โดยในการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้ ต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมีมติให้ทุนอุดหนุนการศึกษา แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนหนึ่งเท่า ของเงินที่ได้รับไปสำหรับการเรียนนอกเวลา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่นำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคืนเงินหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นรับผิดชอบชำระเงิน เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ อันมีผลทำให้อายุความ สะดุดหยุดลง ซึ่งเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ ให้อายุความเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๒) และมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษ แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นแล้ว ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันด้วยตามมาตรา ๖๙๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงต้องเริ่มนับอายุความใหม่ ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง คือ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเวลาที่เหตุซึ่งทำให้อายุความ สะดุดหยุดลงสิ้นสุด โดยที่กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน นั้น เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จะยังฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้ จนกว่าจะได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน และหนังสือนั้นไปถึงผู้ค้ำประกันแล้วตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคดีนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนนำคดี มาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชำระหนี้ ตามสัญญาค้ำประกันได้ อย่างไรก็ตามผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ บอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเวลาที่กำหนด จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกัน กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าว ก่อนศาลปกครองชั้นต้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ



ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเรียกร้องอันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาค่าประกัน ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๕๗ คำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีจึงเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ และเมื่ออายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระหนี้ตามสัญญาค่าประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒๑/๒๕๖๖)

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือข้อขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การ หรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของ ศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗ การร้องขอ การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องขอ (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องขอ

(๑) ต้องมีคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คຸ້ມครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

กรณีที่ศาลอนุญาตให้ร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่มิใช่หลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่ไมถือว่าผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุอันในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาโดยมิใช่
ความผิดของผู้ยื่น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง
ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๓ การบังคับคดี

(๑) การร้องขอชดเชย

คดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องขอให้ศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบตามสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ ที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกันร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการร้องขอชดเชยว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้แจ้งการอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปยังธนาคารจำนวน ๒ บัญชี
เป็นเงินจำนวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท และเป็นเงินจำนวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ซึ่งเงินในบัญชี
ทั้งสองมีบริษัท ย. เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยและบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำข้อตกลง
ถือทรัพย์สินของบริษัท อ. และบริษัท ย. ซึ่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทไปแล้ว ไว้แทนผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ๆ
ตามหนังสือ เรื่อง สัญญาร่วมลงทุน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงประสงค์จะขอ
ขยายระยะเวลาการร้องขอชดเชย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เวลาติดต่อเพื่อแจ้งให้ผู้ร่วมลงทุนซึ่งมี
ที่พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดต่าง ๆ กันทราบ เพื่อเรียกประชุมหารือและรวบรวมเอกสารในการใช้สิทธิทางศาล
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบผลการอายัดเงินเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และประสงค์จะยื่น
คำร้องขอชดเชยต่อศาล แต่ไม่สามารถยื่นคำร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ขอให้ศาลมีคำสั่ง
ให้ขยายระยะเวลาการร้องขอชดเชยออกไป ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ที่มีสิทธิร้องขอชดเชยตามมาตรา ๓๒๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะต้องเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน หรือเจ้าของรวม หรือเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อน



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่จะยื่นคำร้องขัดทรัพย์ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ร้องขัดทรัพย์ในทรัพย์สินของผู้อื่น จึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องขัดทรัพย์แทนบุคคลอื่นได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๙/๒๕๖๖)

(๒) การร้องขอรับชำระหนี้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้เป็นเขตชลประทานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๔๐๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คดีถึงที่สุด ต่อมา ในชั้นบังคับคดีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการฝายห้วยหลวง ในท้องที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานด้วยวิธีการเจรจาตกลงซื้อขาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้นำผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในหนังสือจะซื้อจะขายที่ดินแปลงพิพาท โดยในสัญญาดังกล่าวระบุว่า ผู้จะขายจะได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินให้ผู้จะซื้อต่อไป ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีแสดงเจตนาจะโอนที่ดินดังกล่าวโดยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๕๘ ประกอบกับมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๔ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินต่อไป สิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จึงยังไม่โอนเป็นของกระทรวงการคลัง ต่อมา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งบังคับคดีให้ยึดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้จำนองแก่เจ้าหนี้ โดยผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้เป็นผู้ชนะการประมูลในราคา ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทได้จากการขายทอดตลาดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้โดยชอบ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แปลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงพิพาทอีกต่อไป เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถโอนสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นได้ เมื่อในชั้นบังคับคดีในคดีนี้ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้อ้างว่าตนมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินแทนผู้ฟ้องคดี (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาคดีนี้เป็นการให้ชำระเงิน จึงเป็นกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ขอเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อดำเนินการบังคับคดีแก่เงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น มาตรา ๒๗๔ วรรคสาม แห่งประมวล



กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แปลงดังกล่าว และได้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินตามคำพิพากษาเพื่อดำเนินการบังคับคดีแก่เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษากรณีจึงเห็นว่า ไม่ว่าผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จะซื้อที่ดินแปลงพิพาทจากการขายทอดตลาดในคดีแพ่งในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าจำนวนเงินค่าทดแทนที่ศาลกำหนดไว้ในคำพิพากษาคดีนี้ แต่ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เท่ากับจำนวนเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน) ที่ระบุในคำพิพากษาคดีนี้เป็นเงิน ๒,๔๐๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓๐/๒๕๖๖)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในผลของคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาคือ ศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งประทับตราประจำวันบนใบตอบรับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือของไปรษณีย์กาญจนาดิษฐ์ที่แจ้งผลการตรวจสอบการส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า เจ้าหน้าที่นำส่งเอกสารของวิทยาลัยฯ ได้มาถึงที่ทำการไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๕.๔๒ นาฬิกา ซึ่งจะตัดยอดชิ้นงานในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของทุกวัน เพื่อให้ทันต่อการส่งมอบให้รถยนต์ขนส่งในวันเดียวกัน แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ มาส่งเอกสารนั้น ได้มีสิ่งของของลูกค้ายื่นเข้ามาฝากก่อนอีก ๓ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๐ ชิ้นงาน เจ้าหน้าที่รับฝากจึงประทับตราประจำวันรับเอกสารหมายเลข EJ ๑๘๐๖ ๓๐๒๔๗ TH ไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่วนการรับเข้าระบบและส่งต่อในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และขอยืนยันว่าได้รับเอกสารของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จริง ประกอบกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีว่า ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ผู้นำส่ง ได้นำหนังสืออุทธรณ์ที่บรรจุซองเรียบร้อยแล้วจัดส่งตามวิธีการที่เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์เมื่อเวลา ๑๕.๔๒ นาฬิกา พร้อมมีใบนำส่ง รหัส EJ ๑๘๐๖ ๓๐๒๔๗ TH



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยเจ้าพนักงานไพบรณีย์ได้รับเอกสารและประทับตราในใบนำส่ง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นำคืนกลับมาให้แก่เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์โดยส่งทางไพบรณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานไพบรณีย์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันดังกล่าว ส่วนการลงระบบและการนำส่งคำอุทธรณ์ต่อศาลที่ปรากฏผลว่ายื่นในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานไพบรณีย์ที่คลาดเคลื่อน และเป็นเพียงการดำเนินการภายในของไพบรณีย์ในภายหลังเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์โดยส่งทางไพบรณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑๐/๒๕๖๖)

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการเป็นเงินคนละ ๘๕๓,๓๒๐.๒๘ บาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑๙๔,๕๖๖.๕๗ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๒๒๔,๕๖๖.๕๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือของอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นั้น เป็นการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า



เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในชั้นอุทธรณ์จึงเข้าใจได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของการกำหนดจำนวนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงถือได้ว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และมีคำขอตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐๖/๒๕๖๖)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

